رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٣٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - مستحقات العقد - الامتناع عن إجراء المحاسبة النهائية - إرجاء المحاسبة النهائية إلى حين الانتهاء من المشروع - انتفاء المستند النظامي - ضمان الأعمال المنفذة - تكييف الدعوى - تحقق شرط الصفة - صفة الجهة الإدارية المنقول إليها حديثاً اختصاصات جهة أخرى.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المستخلصات، وفك الحجز عن المستحقات المالية والمعدات، والتعويض عن أجور العمالة، وتسليم الشيك المُسلّم لها كأداة ضمان - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على إنشاء مقرٍ لها، ثم قيامها بسحب العمل وفسخ العقد مع المدعية جراء التأخر في تنفيذه؛ وذلك دون إجراء محاسبة نهائية - المطالبة محل الدعوى تؤول على سبيل اللزوم إلى طلب إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع - تضمن النظام قيام الجهة الإدارية بحجز مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال إلى حين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع - امتناع المدعى عليها عن إجراء المحاسبة النهائية لأعمال المدعية في الوقت الراهن، وإرجاء ذلك إلى حين الانتهاء من أعمال المشروع رغم فسخ العقد

ليس له مستند نظامي - تقرير محكمة الاستئناف أن ما تخشاه المدعى عليها من تقصير المدعية في أعمال المشروع محفوظٌ لها في الضمان العشري لتلك الأعمال - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإجراء المحاسبة النهائية على أعمال المدعية.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بما أورده وكيل المدعية في صحيفة الدعوى المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١/١٩هـ، وبما سُمع من وكلاء المدعية على النحو المدون في محاضر ضبط هذه الدعوى، وبما تم تقديمه في جلساتها، من أن موكلته قامت بالتعاقد مع المدعى عليها بالعقد رقم (٢٠١٣/١٠٥) لتنفيذ مقر للمدعى عليها بمنطقة حائل شاملاً تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع ما يلزم للتنفيذ، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٦هـ، بمبلغ قدره (١٦,٨٤٤,٠٣٧) ريالاً، ثم تم تغيير بعض البنود بمبلغ قدره (١,٢٦٢,٢٨٦,٩٨) ريال، ليصبح الإجمالي مبلغاً قدره (١٨,١٠٦,٣٢٤) ريالاً، على أن ينفذ المشروع خلال مدة (١٨) شهراً، وقد استلمت موكلته الموقع بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، وحالت المدعى عليها بين موكلته وتنفيذ

الأعمال لعدة أسباب منها عدم تسليم الإحداثيات في وقتها، واستحداث تغييرات في المشروع، ووجود كميات مستحدثة، ومع ذلك كله فقد قامت موكلته بإنجاز المشروع بنسبة تجاوزت (٢٥،٦٠٪) حتى تاريخ ١٤٣٩/٥/١٩هـ، وتقاعست المدعى عليها عن سداد المستخلص رقم (٩) و(١٠) في وقته مما أضر بموكلته، بعد ذلك قامت المدعى عليها بتوجيه عدة إنذارات غير مبررة وغير صحيحة، ثم سحبت المشروع قبل انتهاء مدته بأربعة أشهر، وحجزت على المعدات، ولم تعد المبالغ المحجوزة لديها، ولم تقم بصرف المستخلص رقم (١١)، وكذلك لم تعتمد ولم تصرف دفعات التوريد للمواد والأعمال مع مقاولي الباطن، وتم الخصم من بعض البنود دون مبرر. وذكر أنه يحصر الدعوى بطلبات على النحو الآتي: ١-إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص رقم (١١) والبالغ قيمته (٦٤٠,٩٤٢,٦٠) ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بصرف المبالغ المحجوزة من المستخلص الأول إلى المستخلص الحادي عشر بمبلغ قدره (٤٦٣,٥٦٧,٧٧) ريال. ٣-إلزام المدعى عليها بقيمة المواد الموردة للمشروع من شركات أخرى على حساب موكلته وقدرها (١,٤٨٠,٠٧٢) ريالاً. ٤-إلزام المدعى عليها بفك الحجز عن المعدات التابعة لموكلته. ٥-إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن الأضرار التي تكبدتها جراء التأخير في صرف المستحقات وكذلك حجز المعدات بمبلغ قدره (١,٨٩٣,٠٦٣) ريالاً. ٦-إلزام المدعى عليها بتكاليف ومصاريف الدعوى بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال. وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرته عن طريق خدمة تبادل المذكرات، وتتلخص في: ١-أن الفقرة (ب) من المادة (٥٣)

من العقد الموقع بين المدعى عليها وبين المدعية والتي تنص على أنه إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع يحق للمدعى عليها سحب الأعمال منه، وحيث إن المقاول تأخر في إنجاز المشروع، فقامت المدعى عليها بتوجيه عدة إنذارات وخطابات تنبيه دون أي استجابة تذكر، مما أدى إلى سحب المشروع. ٢-أن المقاول قام بمخاطبة المدعى عليها بإيقاف المشروع لعدم تسليمه الإحداثيات وتم الرد عليه بالموافقة، وبعد ذلك تم استئناف العمل وإعطاء المقاول مدة تمديد جراء فترة الإيقاف والتي لم تتجاوز (٤٧) يوماً. ٣-ما يتعلق باستحداث تغييرات للمشروع فتم تعويض المقاول عنها. ٤-ما يتعلق بتأخر صرف المستخلص رقم (٩) و(١٠)، فإن المدعى عليها قامت بالرفع للإدارة المالية للمراجعة والاعتماد ومن ثم الصرف عن طريق وزارة المالية؛ وعليه فإن المستخلصين تم رفعهما في نهاية ميزانية العام المالي ٢٠١٥م، وفي هذا التوقيت يتم إيقاف الصرف لحين اعتماد الميزانية الجديدة للعام المالي التالي ٢٠١٦م حسب إجراءات وزارة المالية، إضافةً إلى أن بداية العام المالي ٢٠١٦م توقف صرف المستخلصات لجميع المقاولين بالمملكة بتوجيه من وزارة المالية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في تلك الفترة حتى تم التوجيه بالصرف، حيث تم إصدار أمر الدفع للمستخلص رقم (٩) برقم (١٤٢٨١٤٥١) وتم التحويل للمقاول بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٣م الموافق ١٤٣٨/١/٢هـ، وكذلك للمستخلص رقم (١٠) تم إصدار أمر الدفع رقم (١٤٢٨١٤٥٣) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٣م الموافق ١٤٣٨/١/٢هـ، وتم

تعويض المقاول زمنياً عن هذا التأخير كما هو متبع. ٥-ما يتعلق بالحجز على المعدات بالموقع بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات المقاول المالية للمستخلص رقم (١١) وباقي المبالغ المحجوزة، فإن المادة (٥٤) والتي تضمنت آثار سحب المشروع وما يترتب عليه من إجراءات نظامية كما هو مذكور بالعقد حسب البند (ثانياً) منه، وذلك بأن يقوم صاحب العمل بالحجز على جميع مستحقات المقاول المسحوبة منه الأعمال وتمديد الضمان المقدم من المقاول، وأنه وفق الفقرة (ب) و(ج) من البند (ثالثاً)، وكذلك البند (خامساً) من المادة (٥٤) فإنه يحق لصاحب العمل الحجز على المواد والمعدات الموجودة بالموقع، كما للوزارة الحق في استخدامها لاستكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة، فإن المدعى عليها قامت بسحب المشروع وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقد الموقع بين الطرفين. وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى. وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت صحة مطالبته، وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإفادة هل تم تنفيذ العقد على الحساب أو فسخ العقد بعد السحب؟ وفي جلسة لاحقة قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تحتوي على نسخة من قرار السحب. وعقّب وكيل المدعية بمذكرة تتلخص في: ١-أن موكلته قامت باستلام الموقع الخاص بالمشروع بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، وأفادت المدعى عليها موكلته بأنها سوف تزودها بالإحداثيات لاحقاً، فتقدمت موكلته بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ بطلب إيقاف العمل حتى يتم تزويدها بالإحداثيات، وفي تاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ قامت المدعى عليها بتسليم موكلته الإحداثيات المتعلقة بالموقع بموجب محضر استلام مذيل

بالتوقيع من الأطراف المعنيين بالمشروع والذي تضمن الاعتماد على نقطة(S٢٩) المعتمدة من قبل أمانة منطقة حائل، بالإضافة إلى خطاب استئناف العمل من تاريخ استلام الإحداثية، ثم إن موكلته قامت بإرسال خطاب للمدعى عليها مفاده أن النقطة المعتمدة من قبل أمانة منطقة حائل تبعد عن موقع المشروع (٥) كيلو، وأنها خاصة بوزارة النقل، وطلبت موكلته من المدعى عليها تزويدها بنقطة قريبة من الموقع. ٢-أن المكتب الاستشاري المشرف على المشروع طلب من موكلته إنشاء دور ثالث للمبنى، وإبعاده مسافة (١٢,٨٢) متر، ومراعاة ذلك في التصاميم الإنشائية، واضطرت موكلته لتعديل التصاميم الهندسية للمشروع، مما أدى لتأخر العمل. ٣-أن المدعى عليها قامت بطرح المنافسة للعقد محل الدعوى دون إكمال المخططات والدراسات الفنية، مخالفةً بذلك نظام المنافسات الحكومية ولائحته. ٤-أن المدعى عليها أصدرت إنذارها المؤرخ في ١٤٣٥/١١/٢٣هـ تعسفياً، كما أنها لم تراع بإصدارها للإنذار النهائي التغييرات المستمرة من قبلها لأعمال المشروع. وأضاف بأن موكلته استمرت بتنفيذ الأعمال رغم التغييرات حتى ورد الخطاب المؤرخ في ١٤٣٨/١/١٦هـ؛ وعليه قامت المدعى عليها بتمديد المشروع مدة سنة من تاريخ ١٤٣٨/٥/٢٠هـ. ٥-أن المدعى عليها لم تقم بالتعاون مع موكلته ولم تعتمد المخططات الخاصة بالأسقف إلا بعد شهرين من تاريخ مخاطبتها. ٦-ما ذكره ممثل المدعى عليها أنه تم تعويض موكلته لقاء التأخير في صرف المستخلصات غير صحيح، حيث لم يتم ذلك، ولم يقدم الممثل في مذكرته ما يثبت التعويض. وأضاف: بأن موكلته قامت بإنجاز (٧٠٪)

من إجمالي أعمال المشروع، وأن المدعى عليها هي من تسببت في تأخير إنجاز الأعمال المتبقية بسبب المتطلبات والتغييرات على المشروع، والتأخر في صرف المستخلصات. وذكر أنه مما سبق بيانه يتضح جدية موكلته، وأنها لم تخالف مضمون العقد محل الدعوى. وعقب ممثل المدعى عليها على ما قدمه وكيل المدعية بمذكرة تتلخص في: ١-أن المدعى عليها قامت بسحب المشروع وفسخ العقد مع طرحه في منافسة جديدة، ولم تقم بتنفيذ العقد على الحساب. ٢-ما يتعلق بالضمان البنكي، فالمدعى عليها قامت بمخاطبة المدعية لتمديد الضمان ولم تقم بذلك، وذكر بأن المدعى عليها قامت بسحب المشروع والآثار المترتبة عليه من الحجز على المستحقات والمعدات والمواد وهو متوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ٣-أن المدعى عليها قامت بتحرير محضر مشترك مع المدعية وإثبات حالة المشروع بعد قرار السحب وما يوجد به من أدوات ومواد ومعدات، ولم تلتزم المدعية بما ورد فيه. ٤-ما يتعلق بإيقاف الأعمال فإنه متوافق مع النظام ولا يخالفه. ٥-ما يتعلق بطرح المنافسة دون اكتمال المخططات وإضافة دور ثالث للمبنى، فالمدعية لم تتحفظ على إجراءات الطرح والترسية أو إرسال استفسارات أثناء مرحلة الطرح تُبين وجود نقص في مستندات طرح المشروع، كما لم تتحفظ على إجراءات تسليم الموقع، كما أن المادة (٤٣) من العقد تسمح للمدعى عليها بالإضافة أو التعديل على العقد وفق آلية محددة اتبعتها المدعى عليها. ٦-أن المدعى عليها قامت بتوجيه عدة خطابات للمدعية وذلك بشأن وجود ملاحظات على عملها في الموقع. ٧-إجمالي زيادة مدة المشروع (٩٦٩)

يوماً. ٨-تناقض المدعية في مذكرتها السابقة في نسبة الإنجاز، والإنجاز الفعلي للمشروع بنسبة (٢٥,٦٠٪). ٩-أوجه التقصير التي أدت إلى سحب المشروع: أ-تدني نسبة الإنجاز ونقص العمالة والإمكانيات المادية للمقاول. ب-عدم التواجد الدائم لكامل الكادر الفني للمقاول ومدير المشروع بالموقع. ج-التأخير في تقديم واعتماد المخططات التنفيذية وتوفير المواد بالمشروع. د-التأخير في تقديم حصر بنود وأوامر الأعمال وأوامر التغيير. ز-تعدد الملاحظات الفنية على المشروع. ط-توقف عمال المقاول عن العمل بالمشروع. هـ-عدم الالتزام بمتطلبات خطة الأمن والسلامة بالمشروع. وبناءً على ما سبق قامت المدعى عليها بإنذار المدعية لتعديل مسار المشروع وزيادة نسبة الإنجاز، ولتقصيرها في تنفيذ المشروع، ولعدم استجابة المدعية لهذه الإنذارات، وعدم الوفاء بالتعهدات الرسمية، فقامت المدعى عليها بسحب المشروع. وباطلاع وكيل المدعية على ما قدمه ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً عن طريق خدمة تبادل المذكرات تتلخص في: ١-أن المدعى عليها خالفت المادة (٥٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث لم تنفذ العقد على حساب موكلته بعد سحبها للمشروع. ٢-أن المدعى عليها لم تتقدم إلى المصرف مصدر الضمان بطلب تمديد الضمان، حيث إن التمديد يكون من قبل الجهة المستفيدة حسب ما ورد بالبند الثاني من المادة الرابعة من الشروط والأحكام الخاصة بإصدار الضمانات البنكية لدى مصرف الإنماء والتي تنص على تعديل الضمان إما بتمديده أو إنقاص مبلغه عند طلب المستفيد. وأضاف بأن المدعى عليها أجبرت موكلته على ضرورة تسليم شيك لها

غير محرر به تاريخ الاستحقاق؛ وبناءً عليه قامت موكلته بتسليمه للمدعى عليها، وعند سحب المشروع تم مراجعة المدعى عليها لإعادة الشيك إلا أنها امتنعت. ٣-ما يتعلق بالحجز على المعدات والمواد الموجودة بالموقع فإن المدعى عليها لم تقم بتسوية حساب موكلته أو صرف المستخلصات المعتمدة لديها أو تسليمها قيمة المواد الموجودة بالموقع أو الإفراج عن المعدات، مخالفة بذلك المادة الواحدة بعد المئة بفقرتها (ب). ٤-استند ممثل المدعى عليها على ما ورد بالمادة الواحدة بعد المئة بفقرتها (ج) والتي أجازت للجهة المتعاقدة الحق في استخدام المواد والمعدات لاستكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة بعد إثبات حالتها، على أن يتم تقدير قيمة تلك المواد والأجرة المماثلة لاستخدام المعدات وفقاً للأسعار السائدة. وبتطبيق المادة على ما تم اتخاذه من إجراءات فإن المدعى عليها حصرت تلك المواد والمعدات دون أن تقوم بتقدير قيمة تلك المواد، علماً أن موكلته قامت بتوريد جميع مواد المشروع وقت سحبه، وهي بمبلغ إجمالي قدره مليون وأربعمئة وثمانون ألفاً واثنان وسبعون ريالاً، ولدى موكلته جميع الفواتير والإثباتات التي توضح قيمة توريدها، والمدعى عليها وحتى تاريخ هذه المذكرة لم تقم بتقدير أجرة المثل للمعدات المحجوزة أو تسليمها لموكلته. وباطلاع ممثل المدعى عليها على ما قدمه وكيل المدعية، قدم مذكرةً تتلخص في عدم صحة إجبار المدعى عليها بإصدار شيك، بل إن المدعية أفادت بعدم إمكانها إصدار شيك بسبب الإقفالات المالية نهاية العام، وطلبت مهلةً لبداية العام الجديد، والمدعى عليها قامت بمخاطبة البنك لتمديد الضمان دون استجابة، ولعدم قدرة المدعية على تمديد

الضمان، قدمت للمدعى عليها شيكاً مقابل الضمان لتسيير أعمال المشروع، وذلك وفق المادة (٥٣) فقرة (ب) من نظام المنافسات. وأضاف: عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته قامت بتوريد مواد للمشروع بقيمة (١,٤٨٠,٠٧٢) ريالاً؛ وذلك لأن قيمة المواد بالمشروع أكبر من ذلك بكثير، كما أن كثيراً من بنود المشروع كانت جاهزةً للعمل ولم تقم المدعية بتوريدها، وذلك يثبت عدم جديتها في تنفيذ المشروع. وأضاف: أن جميع المواد التي تم توريدها للموقع بمعرفة المدعية، وهي موجودة بالموقع ومشحونة حسب الجرد طبقاً لمحضر المعاينة الذي تم مع المدعية. وذكر بأنه تم إزالة كثير من الأعمال التي قامت المدعية بتنفيذها، وذلك لعدم موافقتها للمواصفات. وذكر بأنه تم تعويض المدعية لقاء التغييرات المطلوبة والتأخير في صرف المستخلصات. وباطلاع وكيل المدعية على ما قدمه ممثل المدعى عليها، قدم عن طريق خدمة تبادل المذكرات مذكرةً ملخصها: ١-التمسك بما ورد في المذكرات السابقة. ٢-ما ذكره ممثل المدعى عليها أن أغلب الأعمال التي قامت بها موكلته غير مطابقة وتمت إزالتها؛ فغير صحيح، وذكر أن الصحيح أن جميع الأعمال المنفذة تم تسليمها للاستشاري والمدعى عليها، وأنها مطابقة للمواصفات، ودليل ذلك ما ورد بمحضر الحصر والمعاينة والمبني على قرار سحب المشروع، وإذا كانت الأعمال غير مطابقة فلماذا تم استلامها. وأضاف: أن المشروع وإلى تاريخ هذه المذكرة لا زال قيد الإنشاء، وأن المدعى عليها قامت بتغيير كافة المخططات الخاصة بالمشروع. وباطلاع ممثل المدعى عليها على ما قدمه وكيل المدعية، قدم مذكرةً عن

طريق خدمة تبادل المذكرات ملخصها: أن على وكيل المدعية تقديم ما يثبت تغيير المدعى عليها لكافة البنود، وذكر بأن هذه البنود لم يتم الانتهاء منها بشكل كامل. وفي جلسة ١٤٤٢/٧/٣هـ حضر طرفا الدعوى، وأكد ممثل المدعية على طلباته المشار لها بمذكراته السابقة، ثم قرر الاكتفاء. وبسؤال ممثل المدعى عليها عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء. فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وباستئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم، حكمت بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى الدائرة؛ تأسيساً على أن العقد محل الدعوى لم يتم تنفيذه على حساب المدعية. وبإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر ضبطها، وفي جلسة ١٤٤٣/٤/١٠هـ حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة ممثلة الجهة المدعى عليها هل تم إجراء المحاسبة النهائية للمدعية؟ فأجابت بأنها تطلب مهلةً لا تقل عن أسبوعين، وذلك بسبب انتقال المدعى عليها إلى وزارة الثقافة. وبسؤال وكيل المدعية عن طلباته في الدعوى؟ ذكر بأنه يطلب أجلاً لذلك، ثم بعد ذلك قدم وكيل المدعية مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات، جاء فيها: أنه يحصر طلبات موكلته بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص رقم (١١) والبالغ قيمته (٦٤٠,٩٤٢,٦٠) ستمئة وأربعون ألفاً وتسعمئة واثنان وأربعون ريالاً وستون هللةً. ٢-إلزام المدعى عليها بصرف المبالغ المحجوزة من المستخلص الأول حتى المستخلص الحادي عشر بمبلغ قدره (٤٦٣,٥٦٧,٧٧) أربعمئة وثلاث وستون ألفاً وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وسبعون هللةً. ٣-إلزام المدعى عليها بقيمة المواد الموردة للمشروع من شركات

أخرى على حساب موكلته، وقدرها (١,٤٨٠,٠٠٠,٧٢) مليون وأربعمئة وثمانون ألف ريال واثنان وسبعون هللةً. ٤-إلزام المدعى عليها بفك الحجز عن المعدات ودفع أجرة المثل من تاريخ الحجز وحتى تاريخ الإفراج عنها. ٥-إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف أجرة العمالة طيلة فترة امتناع المدعى عليها عن صرف المستخلصات لمدة عشرة أشهر بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٦٥) ثلاثمئة وخمسون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. ٦-دفع تكاليف ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. ٧-إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته الشيك الذي يحمل الرقم (٠٠٠٠٤٢٥٠) والمسحوب على مصرف الإنماء بمبلغ قدره (٨٤٢,٢٠١,٨٥) ثمانمئة واثنان وأربعون ألفاً ومئتان وريال وخمس وثمانون هللةً. وباطلاع ممثلة المدعى عليها، قدمت مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن المدعى عليها قامت بسحب الأعمال من المدعية والحجز على المعدات وفقاً للمادة (٥٣) من العقد، والمواد (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم، وعلى إثر ذلك تم إعداد محضر بحضور المدعية والمكتب الاستشاري، وتسليم كافة المعدات في الموقع بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٩هـ وحتى تاريخ هذه المذكرة، والمشروع قائم في مراحله الأخيرة، والمحاسبة النهائية لم تتم حتى الآن. وأضافت: أنه حسب النظام وما جرت عليه العادة أن الجهات الحكومية لا تقوم بمطالبة المقاول السابق عن فارق الأعمال إلا بعد الانتهاء النهائي من المشروع المسحوب والانتهاء من فترة ضمان الأعمال؛ ما يعني أن مطالبة المدعية لم تحن بعد، وختمت المذكرة بطلب عدم

قبول الدعوى، مع تمسك المدعى عليها بحقها في مطالبة المدعية بمصروفات وأتعاب الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٣/٤/٢٥هـ حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم المستخلص رقم (١١)، كما طلبت من وكيل المدعية بيان المبالغ المحجوزة من المستخلص رقم (١) حتى المستخلص رقم (١١)، وطلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم ضمان الدفعة المقدمة، والمستخلصات المصروفة للمدعية، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤٤٣/٥/٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات، جاء فيها: أن المدعى عليها قامت بحجز ما يمثل نسبة (١٠٪) من قيمة كل مستخلص، حيث بلغت قيمة المبلغ المستقطع من المستخلص رقم (١) حتى المستخلص رقم (١١) ما يعادل (٧٧, ٥٦٧, ٤٦٣) أربعمئة وثلاثة وستين ألفاً وخمسمئة وسبعة وستين ريالاً وسبعاً وسبعين هللةً. وأما ما يتعلق بالمستخلص رقم (١١) فإن المستخلص لا يتم رفعه إلا بعد تسليم الأعمال، حيث قامت موكلته بتسليم الأعمال المنجزة عن المستخلص المذكور، ولم تقم المدعى عليها باعتماد المستخلص وصرفه. وبعرض مذكرة وكيل المدعية على ممثلة المدعى عليها، طلبت مهلةً للرد، وبسؤالها عما طلب منها في الجلسة السابقة؟ ذكرت أنها قامت بمخاطبة الجهة المختصة ولم يتم الرد عليها حتى الآن، وتطلب مهلةً لحين وصول الرد لتقديمه عبر خدمة تبادل المذكرات. وفي جلسة ١٤٤٣/٥/١٠هـ قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات، جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٢٩م قدمت المدعية عن طريق مصرف الإنماء الضمان البنكي رقم (MD1324100003)

المرفق بهذه المذكرة، والذي ينتهي بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨هـ، وقامت المدعى عليها بمخاطبة المصرف (أرفقت نسخةً من الخطاب في هذه المذكرة) وطلبت تمديد الضمان، ولم يتم التجاوب من قبل المصرف، وعلى إثر ذلك تمت مخاطبة المدعية بالخطاب رقم (٣٦٩٩) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٠هـ (أرفقت نسخة منه في هذه المذكرة) تطلب تمديد الضمان وتسليمه قبل نهاية عمل يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦هـ، حيث إن المستخلص رقم (١١) مرتبط بتقديم الضمان البنكي، وتم الرد من قبل المدعية بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٩هـ بأنه تم التواصل مع البنك بطلب التمديد، إلا أن البنك أفاد بعدم إمكانية إصدار الضمانات مع نهاية العام بسبب الإقفالات المالية لآخر السنة الميلادية، وسيتم إصدار الضمان وتسليمه بداية العام الجديد؛ وعليه طلبت المدعية مهلةً حتى بداية العام الجديد، وتم إمهال المدعية ولكن لم يتم تسليم الضمان البنكي الجديد بعد انتهاء الأول، كما لم يتم تمديد الضمان البنكي الأول، وبعد توجيه عدد من خطابات التنبيه والإنذارات، وبسبب عدم جاهزية المقاول بالطاقم الفني والتوريدات اللازمة، وتدني نسبة الإنجاز، وطلب إزالة التعديات على الموقع المجاور للمشروع، وطلب تصحيح كافة الملاحظات خلال خمسة عشر يوماً، وعدم تقديم ضمان بنكي، فقد تقرر سحب المشروع بخطاب التبليغ رقم (١٧٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧هـ؛ وذلك استناداً إلى ما ورد بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأما ما يتعلق بالدفعات المقدمة والمستخلصات، فإن المستخلص رقم (١١) كان مرتبطاً بتقديم الضمان البنكي، وحيث إن المدعية لم تلتزم بذلك، ولم تصحح

أوضاعها خلال المدد النظامية، فقد تقرر سحب المشروع والحجز على المستخلص الأخير، إضافةً إلى الحجز على المعدات والمواد الموجودة في الموقع، وذلك لحفظ حق الوزارة بعد إجراء المحاسبة النهائية، تطبيقاً للمادة (٥٣) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ، والمواد (٩٨. ٩٩. ١٠٠) من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر، وما يترتب عليها من آثار السحب الواردة في المادة (٥٤) من العقد المبرم بين الطرفين، وما يتعلق بباقي المستخلصات السابقة فقد تم صرفها للمقاول، وتم تعويضه زمنياً عن التأخير كما هو متبع، وذكرت أنه تم نقل جميع ما يتعلق بالنشاط التراثي من وزارة السياحة لوزارة الثقافة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤هـ، وأرفقت نسخة منه في هذه المذكرة، وأرفقت صورة لشهادة الإنجاز للمستخلص رقم (١١). وباطلاع وكيل المدعية على المذكرة قرر اكتفاءه. وبسؤال ممثلة المدعى عليها عما طلب منها في الجلسات السابقة؟ طلبت أجلاً للرد. كما طلبت الدائرة بياناً حول المبالغ المحسومة على المدعية بنسبة (١٠٪) من المستخلص رقم (١) حتى المستخلص رقم (١١) بمبلغ (٤٦٣,٥٦٧,٧٧) أربعمئة وثلاثة وستين ألفاً وخمسمئة وسبعة وستين ريالاً وسبع وسبعين هللةً. ثم قدم بعد ذلك وكيل المدعية مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات والتي جاء فيها: بعد الاطلاع على الجواب الوارد من المدعى عليها أشير إلى ما يلي: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من أن صرف المستخلص رقم (١١) مرتبط كلياً بتمديد الضمان بحسب المراسلات بين

الطرفين، فإن دفع المدعى عليها مردود عليها، وفي غير محله، ومخالف لما أرسته الفقرة الثانية من المادة (١٠٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي نصت على أن: "توجه الجهة الحكومية طلب التمديد إلى البنك مباشرةً، وتزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة؛ على أن يشار في طلب التمديد إلى وجوب دفع قيمة الضمان للجهة فوراً في حال لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان"؛ وبالتالي فإن تمديد الضمان يكون بشكل مباشر بين الجهة الحكومية والبنك ولا دخل للمتعاقد بذلك، وأن حجز صرف المستخلص المعتمد من قبلها ما هو إلا إجراء تعسفي ومجانب للصواب.

ثانياً: أن المدعى عليها عند تعذرها بتمديد الضمان أجبرت موكلته على ضرورة تسليم شيك إليها بمبلغ الضمان؛ وبناءً عليه قامت موكلته بتسليم المدعى عليها شيكاً يحمل الرقم (٠٠٠٠٤٢٥٠) والمسحوب على مصرف الإنماء بمبلغ قدره (٨٤٢,٢٠١,٨٥) ثمانمئة واثنان وأربعون ألفاً ومئتان وريال وخمس وثمانون هللةً، وتم التوقيع باستلام أصل الشيك، وعند سحب المشروع قامت موكلته بمراجعة المدعى عليها لإعادة الشيك، فامتنعت عن ذلك وأصبح بحوزتها الشيك بالإضافة إلى الضمان النهائي. ثالثاً: أن سلطة جهة الإدارة بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد ليست مطلقةً وإنما مقيدة بمراعاة المصلحة العامة، وكذلك خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يقوم بوزن تصرف جهة الإدارة ما إذا كان هدفها من تصرفها تحقيق المصلحة العامة وذلك في ظل التقيد بالأنظمة والتعليمات، لا أن تتعسف في

استعمالها لذلك الحق، والمدعى عليها بتحفظها على مستحقات موكلته الناتجة عن الأعمال المنفذة قد أضرت بمصلحة المتعاقد معها خلافاً للقواعد الشرعية أنه: (لا ضرر ولا ضرار)، كما أن أهم هذه الشروط أن تلتزم الجهة بما فرضه النظام بهذا الشأن وألا تتباطأ أو تتأخر إلى درجة يترتب عليها الإضرار بمصلحة المتعاقد، وختم مذكرته بالتأكيد على طلباته السابقة. وأرفق المستخلص رقم (٣) و(٥) و(٦) و(٧)، كما أرفق بياناً بالمستخلص رقم (١١) بالأعمال وقيمتها، وبياناً بالمستخلص رقم (١) و(٢) و(٤) و(٨) و(٩) و(١٠)، وأرفق نسخة الخطاب رقم (بدون) وتاريخ (بدون) المتضمن طلب صرف المستخلص رقم (١١) والموجه نسخة منه للمدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٣/٥/١٧هـ حضر أطراف الدعوى، وبعرض ما قدمه وكيل المدعية على ممثلة المدعى عليها، طلبت أجلاً للرد. وبسؤالها عما طلب منها في الجلسات السابقة؟ ذكرت بأنها خاطبت الإدارة المختصة ولم يصلها رد حتى الآن، وتطلب مهلةً للرد، ثم بعد ذلك قدمت مذكرة رد عبر خدمة تبادل المذكرات، جاء فيها: فيما يخص طلب المستخلصات السابقة فإنه تم مخاطبة وزارة السياحة بشكل رسمي لطلب المستخلصات عبر البريد الإلكتروني، وذكرت أن المخاطبات بين الجهات الحكومية تتطلب وقتاً نظراً لطبيعة الإجراءات داخل كل جهة حكومية والإجراءات في مخاطبات الجهات الأخرى، وحيث إن المشروع محل النزاع كان لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن ثم تم تحويلها إلى وزارة السياحة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/٤٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، أي بعد سحب المشروع من المدعية، وبعد ذلك تم

نقل النشاط التراثي من وزارة السياحة إلى وزارة الثقافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤هـ، ولأن الدعوى المنظورة أمام الدائرة كانت قد باشرتها وزارة السياحة حتى صدور الحكم الابتدائي بتاريخ ١٤٤٢/٧/٣هـ، وبناءً على ما تم تفصيله أعلاه، تطلب إعطاءها مهلةً كافيةً لتوفير المستندات المطلوبة، وأنه سيتم تزويد الدائرة بكافة المستندات المطلوبة حال الحصول عليها. وأما ما يتعلق بنسبة (١٠٪) المحسومة من المستخلصات، فإن المدعى عليها قامت بالحسم وفقاً للمادة (٤٠) من نظام المنافسات القديم والتي تنص على أن: "يصرف المستخلص الأخير الذي يجب ألا يقل عن (١٠٪) عشرة في المئة في عقود الأشغال العامة، وعن (٥٪) خمسة في المئة في العقود الأخرى بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائيّاً أو توريد المشتريات"، والمادة (٦٢) فقرة (٢) والتي تنص على أن: "تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية (للنسبة المئوية) للدفعة المقدمة وذلك من قيمة كل مستخلص اعتباراً من المستخلص الأول". وأما ما يتعلق بتمديد الضمان، فإنه سبق وأن تم الرد عليه في المذكرة المقدمة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، واكتفت بها، وختمت مذكرتها بطلب تزويد المدعى عليها بنسخة من حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم لتعذر الحصول عليه من الموقع، وتطلب إمهالها مدة كافية لتوفير المستندات المطلوبة. وفي جلسة ١٤٤٣/٥/٢٤هـ حضر أطراف الدعوى، وباطلاع وكيل المدعية على المذكرة المقدمة من ممثلة المدعى عليها، قرر اكتفاءه. وطلبت ممثلة المدعى عليها مهلةً

إضافيةً لتقديم ما طلب منها في الجلسة السابقة؛ وذلك لكون الرد لم يصلها من الإدارة المختصة حتى الآن. ثم قدم بعد ذلك وكيل المدعية مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات تتضمن نسخة من الشيك الذي يحمل الرقم (٠٠٠٠٤٢٥٠) والمسحوب على مصرف الإنماء بمبلغ قدره (٨٤٢,٢٠١,٨٥) ثمانمئة واثنان وأربعون ألفاً ومئتان وريال وخمس وثمانون هللةً، والذي حرر مقابل ضمان مشروع هيئة السياحة بحائل. كما قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات، جاء فيها: أن هذه المذكرة تفسر وتوضح ما جاء في المذكرة السابقة بشأن بيان نسبة (١٠٪) المحسومة من المستخلصات، وأفادت أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (القديم) والذي أعطى جهات الإدارة عدة صلاحيات لاستيفاء مستحقاتها المالية تجاه الموردين والمقاولين، على سبيل المثال استيفاء من: (الغرامات – ما يوازي الدفعة المقدمة – ما يوازي التخفيض في نطاق الأعمال إن وجد – ما يوازي الدفعة النهائية لضمان انتهاء الأعمال)، وذكرت أن نسبة الاستقطاع من مستخلصات المدعية -لم يتضح لهم الاستقطاع حتى حينه لعدم تزويد وزارة السياحة لهم بتفاصيل المستخلصات- هي حق من الحقوق التي تلجأ لها الجهات لضمان أعمالها حسب النظام، وأكدت سلامة الإجراء لضمان انتهاء الأعمال على الوجه المطلوب، وهو ما لم يتحقق مع المدعية نتيجة تقصيرها في أداء الأعمال على الرغم من توجيه الإنذارات عدة مرات وفق النظام حسب ما تم إيضاحه سابقاً. وأما ما يتعلق بتقديم المستخلصات، فإنه سبق الإفادة في المذكرة السابقة، وتطلب استصدار أمر قضائي لوزارة السياحة لجلب

المستندات تأسيساً على ما نصت عليه المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والمادة (١٤٩) من نظام المرافعات الشرعية. وفي جلسة ١٤٤٣/٦/١هـ حضرت ممثلة المدعى عليها فيما تبين عدم حضور وكيل المدعية، وذكرت أنه ليس لديها ما تضيفه في هذه الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم قرر وكيل المدعية اكتفاءه، وذكرت ممثلة المدعى عليها بأن الرد لم يصلهم من وزارة السياحة حتى الآن. فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسْبَاب

لمّا كانت المدعية تطلب: ١-إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص رقم (١١) والبالغ قيمته (٦٤٠,٩٤٢,٦٠) ستمئة وأربعون ألفاً وتسعمئة واثنان وأربعون ريالاً وستون هللةً. ٢-إلزام المدعى عليها بصرف المبالغ المحجوزة من المستخلص الأول حتى المستخلص الحادي عشر بمبلغ قدره (٤٦٣,٥٦٧,٧٧) أربعمئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وسبعون هللة. ٣-إلزام المدعى عليها بقيمة المواد الموردة للمشروع من شركات أخرى على حساب موكلته وقدرها (١,٤٨٠,٠٠٠,٧٢) مليون وأربعمئة وثمانون ألف ريال واثنان وسبعون هللةً. ٤-إلزام المدعى عليها بفك الحجز عن المعدات ودفع أجرة المثل من تاريخ الحجز وحتى تاريخ الإفراج عنها. ٥-إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف أجرة العمالة طيلة فترة امتناع المدعى عليها عن صرف المستخلصات لمدة عشرة أشهر بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٦٥) ثلاثمئة وخمسون

ألفاً وخمسة وستون ريالاً. ٦-إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته الشيك الذي يحمل الرقم (٠٠٠٠٤٢٥٠) والمسحوب على مصرف الإنماء بمبلغ قدره (٨٤٢,٢٠١,٨٥) ثمانمئة واثنان وأربعون ألفاً ومئتان وريال وخمس وثمانون هللةً. الناشئة عن العقد رقم (٢٠١٣/١٠٥) وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٦هـ، كما تطلب دفع تكاليف ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وبما أنه لا يمكن البت في تلك الطلبات إلا بإجراء المحاسبة النهائية والتي تمتنع عنها المدعى عليها حالاً إلا بعد الانتهاء من المشروع محل الدعوى؛ عليه فإن الفصل في طلبات المدعية يؤول على سبيل اللزوم إلى إجراء المحاسبة النهائية بينهما، وهذا الذي تكيّف الدائرة هذه الدعوى بناءً عليه بما لها من سلطان وهيمنة على تكييفها، وبما أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن العقد المذكور آنفاً؛ عليه فإن الدعوى تدخل في نطاق الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقاً لنص المادة (١٣/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، ومن اختصاص هذه المحكمة مكانياً بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع، أو مقر عمل

الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن صفة وزارة الثقافة في الدعوى، فبما أن وكيل المدعية أقام هذه الدعوى في مواجهة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفي أثناء نظر الدعوى تم نقل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤هـ؛ فإن الصفة تنعقد في مواجهة وزارة الثقافة استناداً لقرار مجلس الوزراء آنف الذكر. وعن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن الحق الذي تطالب المدعية به نشأ من تاريخ سحب المشروع والذي كان في ١٤٣٩/١/٢٢هـ، وبما أن وكيل المدعية أقام هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١/١٩هـ؛ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً؛ لاستيفائها الجوانب الشكلية المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وأما عن موضوع الدعوى، فإن المدعية تطلب: ١-إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص رقم (١١) والبالغ قيمته (٦٤٠,٩٤٢,٦٠) ستمئة وأربعون ألفاً وتسعمئة واثنان وأربعون ريالاً وستون هللةً. ٢-إلزام المدعى عليها بصرف المبالغ المحجوزة من المستخلص الأول حتى المستخلص الحادي عشر بمبلغ قدره (٤٦٣,٥٦٧,٧٧) أربعمئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وسبعون هللةً. ٣-إلزام المدعى عليها بقيمة المواد

الموردة للمشروع من شركات أخرى على حساب موكلته وقدرها (١,٤٨٠,٠٠٠,٧٢) مليون وأربعمئة وثمانون ألف ريال واثنان وسبعون هللةً. ٤-إلزام المدعى عليها بفك الحجز عن المعدات ودفع أجرة المثل من تاريخ الحجز وحتى تاريخ الإفراج عنها. ٥-إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف أجرة العمالة طيلة فترة امتناع المدعى عليها عن صرف المستخلصات لمدة عشرة أشهر بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٦٥) ثلاثمئة وخمسون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. ٦-إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته الشيك الذي يحمل الرقم (٠٠٠٠٤٢٥٠) والمسحوب على مصرف الإنماء بمبلغ قدره (٨٤٢,٢٠١,٨٥) ثمانمئة واثنان وأربعون ألفاً ومئتان وريال وخمس وثمانون هللةً. كما تطلب دفع تكاليف ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. وبما أن المشروع محل الدعوى لم يتم تنفيذه على حساب المدعية وإنما تم فسخه وفقاً لما حكمت به محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم، وبما أن المدعى عليها لم تقم بإجراء المحاسبة النهائية حتى الآن وفقاً لما ذكرته ممثلة المدعى عليها، وبما أن المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ نصت على أن: "تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد، لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع"، وبما أن المدعى عليها قامت بسحب الأعمال من المدعية ومن ثم فسخ العقد، وبما أن المركز

المالي للشركة المدعية إنما يثبت بعد إجراء المحاسبة النهائية للمشروع محل الدعوى، ويتضح بعد إجراء المحاسبة المستحقات المتبقية للمدعية -إن وجدت- وبعد الانتهاء من المحاسبة يتبين ما لأطراف الدعوى من مستحقات مالية، وقد تكون مستحقات المدعى عليها بعد إجراء المحاسبة النهائية أكثر مما قامت بحجزه، وبما أن المدعى عليها لا تمتنع من إجراء المحاسبة النهائية بعد الانتهاء من المشروع، وإنما تمتنع عن ذلك في الوقت الراهن لحين الانتهاء من أعمال المشروع، وبما أن المادة المذكورة آنفاً ليس فيها ما يدل على أن المحاسبة النهائية لا تكون إلا بعد الانتهاء من أعمال المشروع، وإنما قيدت مدة صلاحية حجز المستحقات إلى حين إجراء المحاسبة النهائية لأعمال المشروع، وبما أنه بإمكان المدعى عليها إجراء المحاسبة النهائية عن الأعمال التي قامت المدعية بإنجازها، ومن ثم الإفراج عن المستحقات التي للمدعية، والتي تطالب بها في هذه الدعوى -إن ثبت استحقاقها لما تطالب به- كما أن المحاسبة هو من عمل جهة الإدارة بموجب المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المذكورة آنفاً؛ عليه فإن امتناع المدعى عليها عن إجراء المحاسبة النهائية لأعمال المدعية في المشروع حالاً، وإرجاء ذلك إلى حين الانتهاء من أعمال المشروع كافة ليس له سند نظامي صحيح، وتنتهي الدائرة حيال ثبوت هذا الامتناع إلى إلزام المدعى عليها بإجراء المحاسبة النهائية لأعمال المدعية دون الانتظار إلى حين الانتهاء من أعمال المشروع.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الثقافة بإجراء المحاسبة النهائية للعقد رقم (٢٠١٣/١٠٥) وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٦هـ المبرم مع شركة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أنه لا ينال من الحكم ما تدفع به المدعى عليها من أنه لا يمكن إجراء المحاسبة النهائية إلا بعد انتهاء المقاول الجديد من التنفيذ؛ فإن مآل هذا القول أن يستمر المشروع مُعلقاً مع صدور قرار منها بفسخ العقد، وكل ما ساقته المدعى عليها في استئنافها يدور حول التنفيذ على الحساب، والواقع وما أثبته حكم المحكمة الإدارية أن المشروع سحب من المدعية ولم يصدر قرار بالتنفيذ على حسابه، وأما ما تخشاه المدعى عليها من ثبوت تقصير المدعية فهذا محفوظ لها في الضمان العشري عن الأعمال التي نفذها فقط وما يقرره النظام.